

주의 요구

1. 제 목: 국유재산 매매계약 체결 후 부동산거래신고 불철저
2. 소관부점: 서울서부지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제46조 제6항에 따르면 매매계약을 체결한 때에는 관계법령에 따라 정해진 기한 내에 부동산의 거래신고를 하여야 하며

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조 제1항에 따르면 거래당사자 중 일방이 국가, 지방자치단체, 대통령령으로 정하는 자¹⁾(이하 “국가등”이라 한다) 일 경우에는 국가등이 거래계약의 체결일부터 30일 이내에 그 권리의 대상이 되는 부동산의 소재지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장(이하 “신고관청”이라 한다)에게 신고를 하여야 한다고 되어 있다.

1) 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방직영 기업·지방공사 또는 지방공단

또한, 같은 법 제28조 제2항 제1호, 시행령 제20조 및 별표 3 “과태료의 부과기준”에 따르면 신고관청은 제3조 제1항의 규정을 위반하여 신고를 하지 아니한 자에게 신고 해태기간, 거래가격 등에 따라 10만원에서 500만원까지 과태료²⁾를 부과하도록 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산 매매계약을 체결한 때에는 국가 등에게 부여된 부동산거래신고 의무를 충실히 이행하고, 거래신고 지연 및 누락에 따른 과태료가 부과되지 않도록 계약체결일부터 30일 이내에 부동산 거래신고를 하는 등 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울서부지역본부 소관 국유재산의 매매 계약 체결 이후 부동산거래신고 실태를 점검한 결과

‘♣♣♣♣시 ○구 ○○○가 XX-XX(대, 8.5㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2021. 4. 23. 매수자 ■■■ 외 1명과 매매계약을 체결하고, 2021. 5. 24. (계약일부터 30일)까지 거래신고를 하여야 하나, 신고기한을 614일 초과한 2023. 1. 27. 거래신고한 것으로 확인되었으며

‘■■도 ☆☆시 ▲▲면 ○○리 XXX-X(대, 33㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2022. 3. 31. 매수자 ◆◆◆과 매매계약을 체결하고, 2022. 4. 30. (계약일부터 30일)까지 거래신고를 하여야 하나, 신고기한을 46일 초과한 2022. 6. 15. 거래신고하여 과태료 8만원이 부과³⁾된 것으로 확인되는 등

2) 신고관청은 과태료의 상한(500만원)을 초과하지 않는 범위에서 위반행위의 동기·결과 및 횟수를 고려하여 과태료의 2분의 1 범위에서 금액을 늘리거나 줄일 수 있음

3) 본 감사에서 확인된 부동산거래신고 지연 사례 71건 중 유일하게 과태료가 부과된 건으로, 담당자 본인 부담으로 신고관청(☆☆시)에 과태료 8만원을 납부함

[별표 5] “부동산거래신고 지연 명세”와 같이 계약체결일부터 30일을 초과하여 부동산거래신고를 한 사례가 71건⁴⁾이며, 그 중 1건⁵⁾에 대해 과태료가 부과된 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 국유재산 매매계약 체결 이후 부동산거래신고 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 부동산거래신고 업무에 대한 관리·감독을 소홀히 한 서울서부지역본부 ♠♠♠ 팀장 등 2명⁶⁾에 대하여 주의를 촉구하시고

서울서부지역본부 본부장은 국유재산 매매계약 체결 이후 부동산거래신고가 지연되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

< 주의 촉구 관련자 2명 >

당 소 속	당 직 위	당 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근 무 지
-------------	-------------	-------------	--------	------	------	------------------

“기재 생략”

4) 67건은 주택재개발 사업으로 조합원에게 일괄 매각된 사례이며, 신고관청(♣♣♣♣시 ○구청) 및 재개발조합과 사전 협의하여 조합에서 일괄로 거래신고 하였으나 30일을 초과하여 신고한 것으로 확인됨

5) 나머지 70건은 신고관청에서 「질서위반행위규제법」 제2조 제3항에 따라 국가는 과태료 부과 대상에 해당되지 않는다고 판단하여 과태료를 부과하지 않거나 부과 취소함

6) ①전체 지연 71건 중 69건과 ②1년 이상 부동산거래신고를 지연(♣♣♣♣시 ○구 ○○○가 XX-XX)한 담당자 및 해당 팀장

[별표 5]

부동산거래신고 지연 명세

순번	대표 소재지	매수인	신고기한	신고일	지연일수
----	--------	-----	------	-----	------

“기재 생략”

순번	대 표 소재 지	매수인	신 고 기 한	신 고 일	지연일수
----	----------	-----	---------	-------	------

“기재 생략”

순번	대 표 소재 지	매수인	신 고 기 한	신 고 일	지연일수
----	----------	-----	---------	-------	------

“기재 생략”